



CUT: 207175-2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0266-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 17 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 207175-2022 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 29.12.2025 contra el señor **LUIS ALBERTO RAYMUNDO NAVARRO** identificado con DNI N° **04822442**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** La Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios en fecha 03.12.2024 realizó supervisión inopinada a la R.D. N°0020-2023-ANA-AAAMD, de donde se desprende: **1)** En ubicación geográfica; 349 188 metros (m)-Este (E) y 8 605 467 metros (m)-Norte (N), a una altitud 237 m.s.n.m, mediante el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM), se pudo apreciar un campamento rustico: techo de plástico sin pared. Horcones de palos del monte. **2)** En ubicación geográfica; 349 230 m-E, 8 605 469 m-N, altitud 235 m.s.n.m., se pudo apreciar un área de cultivos de plátano en una extensión de 200 m², aproximadamente, se encuentra en producción.



3) Se aprecia un área de purma en una extensión de 1.00 hectárea (ha), localizado en; 349 180 m-E y 8 605 460 m-N, altitud 236 m.s.n.m., en esta área no se aprecia cultivos instalados. **4)** En ubicación geográfica; 349 203 m-E, 8 605 437 m-N, altitud 233 m.s.n.m., se pudo apreciar una balsa traca en la orilla del río Madre de Dios, margen izquierda, no tiene instalado motor, bomba, (sin equipos instalados) según manifiesta el administrado dejaron amarrado desconocidos. **5)** En ubicación geográfica; 349 265 m-E y 8 605 440 m-N, altitud 232 m.s.n.m., se pudo apreciar un área de aproximadamente de 1.0 ha, impactada por la minería, trabajo realizado con data antigua, se aprecia montículos de grava, en el momento de la constatación no se apreció equipos y/o maquinaria dentro del área de la autorización.

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0057-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR de fecha 23.05.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios informó haber constatado el cambio de condiciones en que fue otorgado la referida autorización de uso temporal de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios para siembra de cultivos, en un área de 1.84 ha, a favor del señor LUIS ALBERTO RAYMUNDO NAVARRO, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través del Acta de Notificación N° 0158-2025-ANA.MDD-ALA.TDM de fecha 29.12.2025, se notifica válidamente el Acta de Notificación N° 0041-2025-ANA-ALA.TDM de fecha 12.06.2025, se comunicó al administrado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por Infracción a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, al dañar la faja marginal izquierda del río Madre de Dios y por contravenir la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en la autorización de Uso Temporal de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios, otorgada mediante Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD, en aplicación de los literales o. y s. del Artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con los numerales 5. y 13. del Artículo 120 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, respectivamente; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** El señor Luis Alberto Raymundo Navarro, identificado con DNI N° 04822442, mediante Sumilla S/N con fecha registro 05.01.2026, presentó su solicitud de ampliación de plazo con respecto a la Notificación N° 0041-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, notificada mediante Acta de Notificación N° 0158-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 29.12.2025, solicitando se le conceda un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para absolver las imputaciones contenidas en el Informe Técnico notificado. En fecha 15.01.2026, el administrado presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- i) El administrado señala que no desconoce que durante la verificación técnica de campo realizada por el personal de la ANA encontró la existencia de un área con alteración física del terreno, impactada por la minería de una data antigua, dentro del área autorizada; sin embargo, precisa que dicha alteración no fue ejecutada por su persona, se trataría de una afectación antigua, además que no encontraron equipos, maquinaria, motores ni bombas, no se constató la extracción actual de material, ni se acreditó daño actual al recurso hídrico ni al cauce del río.
 - ii) Señala ausencia de dolo o culpa sobre la imputación administrativa por parte de la Autoridad Nacional del Agua, al señalar que el suscrito habría desarrollado y/o permitida actividad minera, no existe prueba directa, no existe constatación en flagrancia, no existe evidencia técnica de ejecución de vigencia de autorización, por



lo que la culpa o dolo no están debidamente acreditados.

- iii) Indica la vulneración al principio de causalidad, que la ANA no ha demostrado que la alteración de terreno haya sido causada por su persona, que el estado de terreno no es prueba de su autoría ni su responsabilidad.
- iv) Además, que la buena fe administrativa y colaboración con la fiscalización, brindo con el ingreso del personal técnico de la ANA, brindo la información durante la inspección, no ocultó hechos, no obstaculizo la supervisión.
- v) Por último, señala que la aplicación del principio del razonabilidad y proporcionalidad en un escenario hipotético de observación administrativa corresponde aplicar medidas de adecuación, recuperación y orientación y no sanciones tan extremas.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0052-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 15.05.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis del descargo presentado y los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

- i) Respecto a lo señalado en el numeral 3.2 del párrafo III de la Sumilla S/N, referido a la supuesta inexistencia de conducta infractora atribuible al administrado, corresponde efectuar el siguiente análisis:
 - El imputado declaró en el documento presentado que no realizo actividad minera, no facilito actividad minera, ni incumplió disposición alguna de la Autoridad Nacional del Agua, y que la sola existencia física de un terreno alterado no constituye infracción; sin embargo, dicho argumento carece de sustento, toda vez que en el Acta de Verificación Técnica de Campo y en el Informe Técnico correspondiente se dejó constancia de la afectación de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios dentro del área materia de autorización de uso temporal. Siendo que, conforme a la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales (...), siempre que no afecte los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces; asimismo, la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD, en el ARTICULO 5.- establece que, dicho espacio constituye bien de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Teniendo en cuenta que el acta de verificación de campo constituye un documento con fe pública que refleja la realidad constatada in situ, y que la intervención se verificó en campo siguiendo la normativa vigente, se DESVIRTÚA el cuestionamiento formulado por el administrado.
- ii) Según el contenido del numeral 3.4 del párrafo III de la Sumilla S/N, prescribe vulneración al principio de causalidad.
 - El imputado declara que no se ha acreditado que la alteración del terreno haya sido causada por su persona ni que dicha afectación se haya ocurrido durante la vigencia de la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD; sin embargo, dicho argumento carece de sustento, toda vez que, corresponde señalar que la referida Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD, emitida con fecha 17.01.2023 a solicitud del propio administrado para el uso temporal de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios, con un plazo de vigencia de dos (02) años y once (11) meses, se encontraba vigente al momento de la Verificación Técnica de Campo N° 0111 2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 03.12.2024. Teniendo en cuenta que el acta de supervisión constituye un documento con fe pública que refleja la realidad constatada in situ, se



DESVIRTÚA el cuestionamiento formulado por el administrado.

En consecuencia, se desvirtúa el descargo, manteniéndose la imputación efectuada respecto al desvío del cauce sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

iii) El artículo 7 de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 3 de su Reglamento establecen que los bienes públicos hidráulicos, incluyendo el agua y sus bienes asociados, están sujetos a regulación estatal inalienable. Toda actividad o intervención que se realice en las fuentes de agua o sus bienes asociados debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua. Del mismo modo, el literal o y literal s. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, determina como infracción a la acción de *“Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial y contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o reglamento”*, lo que verifica que los supuestos que configurarían la conducta sancionable son:

- a) Dañar/ alterar: Cuando el infractor (persona natural o jurídica) genera una modificación, deterioro o afectación física en la topografía o condiciones naturales de los cauces de agua, riberas o fajas marginales sin contar con la autorización correspondiente.
- b) Obstruir: Cuando el infractor (persona natural o jurídica) deposita, acumula material (como grava, desmonte o residuos) o coloca elementos que impidan, alteren o perturben el libre tránsito o el estado natural de la faja marginal o cuerpo de agua.
- c) Contravenir la normativa hídrica: Cuando el infractor (persona natural o jurídica) realiza intervenciones u obras dentro del dominio público hidráulico incumpliendo el deber legal de abstención y las prohibiciones expresas establecidas en la Ley y el Reglamento.

Un elemento fundamental que debe ser considerado para la configuración de estas infracciones viene dado por la ausencia de la autorización para otro tipo de actividad más solo para el cultivo emitida por la Autoridad Nacional del Agua.

iv) En mérito a los hechos verificados en la inspección del 02.12.2022, el imputado Luis Alberto Raymundo Navarro infringió la Ley de Recursos Hídricos, por dañar y alterar la faja marginal del río Madre de Dios (Sector Boca Colorado) mediante la remoción de terreno y acumulación de grava en un área de 1.0 ha, así como por contravenir las disposiciones legales de protección del dominio público hidráulico al no contar con la autorización correspondiente para dicha modificación física, infracción tipificada en los literales o. y s. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.

v) Conforme al numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, para la calificación de las infracciones, la Autoridad Administrativa del Agua aplicará el Principio de Razonabilidad establecido en el numeral 3. del artículo 230 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, tomando en consideración los siguientes criterios específicos:

- **La afectación o riesgo a la salud de la población:** en el presente caso, no se advierte ningún tipo de afectación a la salud de la población.- Los beneficios económicos obtenidos por el infractor: Le genera beneficios económicos, como ahorro económico al presunto infractor al no tramitar las autorizaciones requeridas



para efectuar actividad dentro de la faja marginal, así como por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, considerando que en el área autorizada para uso agrícola se ha constatado la existencia de actividad minera, lo cual evidencia un aprovechamiento indebido del área intervenida.

Si bien dicha actividad genera un daño al bien asociado del río Madre de Dios, este no es posible de ser cuantificado, por lo que su cuantificación será acumulable a la multa mínima de 2,01 UIT que es la multa mínima en infracciones calificadas como grave.

- **Gravedad de los daños generados:** Existe un daño de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios en un área aproximada de 1.0 ha, dentro del área autorizada de uso temporal para siembra de cultivos, otorgado mediante R.D. N° 0020-2023 ANA-AAA.MDD, lo cual constituye una alteración física de un bien de dominio público hidráulico.
Si bien dicha actividad genera un daño al bien asociado del río Madre de Dios, este no es posible de ser cuantificado, por lo que su cuantificación será acumulable a la multa mínima de 2,01 UIT que es la multa mínima en infracciones calificadas como grave.
- **Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción:** La infracción es cometida por el daño de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios y por contravenir la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en la autorización de Uso Temporal de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios, otorgada mediante Resolución Directoral N° 0020 2023-ANA-AAA.MDD.
- **Los impactos ambientales negativos de acuerdo con la legislación vigente:** La infracción implica el impacto ambiental negativo, por ser un bien natural asociado al agua. Si bien dicha actividad genera impactos ambientales por parte del infractor, este no es posible de ser cuantificado, por lo que su cuantificación será acumulable a la multa mínima de 2,01 UIT que es la multa mínima en infracciones calificadas como grave.
- **Reincidencia:** En el presente caso no existe reincidencia.
- **Costos en que incurra el estado para atender los daños generados:** En este punto resulta pertinente indicar los costos que el estado empleara para restaurar el bien asociado de la fuente de agua.

Si bien dicha actividad genera costos al estado, y este no es posible de ser cuantificado, por lo que su cuantificación será acumulable a la multa mínima de 2,01 UIT que es la multa mínima en infracciones calificadas como graves.

Calificación de la infracción a Imponer			
CrITERIOS de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT
La afectación o riesgo a la salud de la población	No aplica	No aplica	---
Reincidencia	No aplica	No aplica	---
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	La infracción es cometida por el desvío de la quebrada denominada Huayruchoyoc, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, contraviniendo lo establecido en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento.	No aplica	---



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 800AE7FA

Beneficios económicos obtenidos por el infractor	le genera beneficios económicos, como ahorro económico al presunto infractor al no tramitar las autorizaciones requeridas para efectuar actividad dentro de la faja marginal, así como por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, considerando que en el área autorizada para uso agrícola se ha constatado la existencia de actividad minera, lo cual evidencia un aprovechamiento indebido del área intervenida. (Acumulable a la infracción mínima).	Aplica	2,01
La gravedad de los daños generados	Afecta a un bien asociado natural al dañar la faja marginal izquierda del río Madre de Dios en un área aproximada de 1.0 ha, dentro del área autorizada de uso temporal para siembra de cultivos, otorgado mediante R.D. N° 0020 2023-ANA-AAA.MDD. (Acumulable a la infracción mínima)		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Impacto directo a los bienes asociados al recurso hídrico. La infracción implica alteraciones de un componente del medio ambiente, que es el recurso hídrico (agua); sin embargo, son difíciles de estimar su cuantificación en el impacto negativo generado. (Acumulable a la infracción mínima)		
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Genera costos al Estado para atender los daños generados. (Acumulable a la infracción mínima)		
TOTAL de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			

- 4.4** A través del Memorando N° 00438-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 18.05.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5** Mediante la Carta N° 0186-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la administrada el 02.07.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.6** El administrado, mediante Sumilla S/N con fecha de registro 09.07.2026, presentó su solicitud de ampliación de plazo con respecto a la Carta de Notificación N° 0186-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, solicitando se le conceda un plazo adicional de cinco (05) días hábiles para absolver las imputaciones contenidas en el Informe Técnico notificado; y en fecha 05.08.2026 el administrado presentó el descargo correspondiente.
- 4.7** Que, si bien esta autoridad omitió emitir un pronunciamiento formal y expreso respecto a la solicitud de prórroga dicho escrito de formulación de descargos es válidamente recepcionado e incorporado al expediente administrativo para su correspondiente evaluación técnico legal configurándose una aceptación o concesión tácita de la ampliación solicitada por parte de la administración, esto conforme al numeral 4.7 de los antecedentes de la presente resolución, pese a que el administrado superó los plazos previstos, en razón de estricta observancia del Principio del Debido Procedimiento y el Principio de Informalismo regulados en los numerales 1.2 y 1.6 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444.
- 4.8** En ese sentido, se admite a trámite y se valora el escrito de descargos de fecha 05.08.2026 correspondiente al informe final de instrucción, para no causar indefensión al administrado y corresponde proceder con la emisión del pronunciamiento de fondo de los siguientes argumentos:
- i) La sola titularidad de la autorización no acredita causalidad ni autoría, debido a que ser titular de una autorización agrícola no convierte al administrado en responsable

¹ Informe Técnico N° 0052-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS



objetivo de toda huella, alteración o intervención; por tanto, la administración debía probar una acción concreta atribuible al suscrito no limitarse a inferirla por la ubicación del terreno.

- ii) El acta acredita un estado físico, pero no quien lo produjo ni en qué fecha, por lo que el acta circunscribe aquello que el servidor pudo percibir durante la diligencia, el acta demuestra que había una alteración; no demuestra que Luis Alberto Raymundo navarro la causo.
- iii) Alega que la expresión *trabajo realizado con data antigua* impide atribuir temporalmente el hecho, en la resolución Directoral N°0020-2023-ANA-AA.MD, no ha efectuado comparación de imágenes satelitales, revisión de antecedentes, medición estratigráfica, evaluación de revegetación ni otro método técnico que permita fechar la alteración, que la autorización haya estado vigente el día de la inspección únicamente demuestra que existía título administrativo en esa fecha, no demuestra que el trabajo minero se haya realizado durante su vigencia.
- iv) La administración no cumplió plenamente con la verdad material ni con su deber de actuación probatoria.
- v) La evaluación del primer descargo fue aparente y no resolvió el pedido de ampliación, antes de calificar como extemporáneo y utilizar esa omisión en perjuicio del administrado, sin explicar que prueba demuestra la autoría personal, la fecha de la intervención o la culpabilidad.
- vi) Existe una imputación redundante entre el tipo específico y la cláusula genérica, el principio de tipicidad prohíbe interpretaciones extensivas y exige correspondencia exacta entre el hecho probado y la infracción.
- vii) La calificación como grave y la multa de 2,01 UIT carecen de motivación individualizada, sobre beneficio económico se presume ahorro por no tramitar autorizaciones para la actividad minera no se identificó que autorización, cuál era la tasa, que actividad ejecuto, que mineral produjo y ni que ingreso obtuvo, no es razonable acumular varias consecuencias a una multa.
- viii) La medida de restauración propuesta es indeterminada y desproporcionada, en cuanto no se define cual era el estado anterior, y que superficie exacta debe intervenir, que trabajos son técnicamente adecuados.
- ix) El informe final y la carta de notificación citan un TUO derogado, el informe final emitió el 15 de mayo de 2026 y la carta N° 0186-2026-ANA-AAA.MDD es de fecha 04 de junio de 2026, por lo que debe realizar una nueva revisión jurídica de la motivación, evitando sustentar la resolución final en un instrumento.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0131-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 14.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el análisis del descargo presentado y el siguiente análisis de fondo:

5.1 Respecto a los argumentos del descargo presentado por el administrado enumerados en el punto 4.8 de la presente resolución, cabe efectuar el siguiente análisis:

- i) Respecto al argumento i) del descargo, cabe precisar advertir que el administrado alega que la Autoridad Nacional del Agua pretende fundar una responsabilidad puramente objetiva proscrita por el numeral 10 artículo 230 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2026-JUS. Al respecto, esta Autoridad precisa que



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://siged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 800AE7FA

la imputación no es de naturaleza objetiva ni se limita a inferirse por la ubicación espacial del terreno. Mediante la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD, el señor Luis Alberto Raymundo Navarro adquirió un derecho de uso temporal exclusivo sobre un área de 1.84 ha de la faja marginal izquierda del Río Madre de Dios. Dicho título administrativo le otorgó no solo facultades de siembra, sino que lo constituyó jurídicamente en posición de garante respecto a la intangibilidad de dicho bien de dominio público hidráulico. La infracción imputada bajo el concurso de los literales o. y s. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos se configura por omisión del deber de custodia. El permitir, tolerar o no denunciar que el área bajo su esfera de control legítimo sea depredada o alterada materialmente por actividades mineras rompe con el estándar de diligencia debido, vinculándolo directamente con el nexo causal de la afectación. Por tanto, este extremo carece de sustento.

- ii) Respecto al argumento ii) del descargo, cabe señalar que conforme al numeral 228-F.1 del artículo 228-F del D.S. N°006-2026-JUS, el acta de fiscalización ostenta que el documento registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente (presunción de veracidad) respecto a los hechos constatados materialmente in situ. Entonces el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0111-2024-ANA-AAA-MDD-ALA.TMD/RLH dejó constancia inequívoca de que el señor Luis Alberto Raymundo Navarro estuvo presente y participó en la diligencia, firmando el documento. Además, el hallazgo material de una balsa traca amarrada en la orilla y de 1.0 ha de terreno impactado por minería aurífera dentro del polígono estrictamente autorizado al administrado constituye una prueba indiciaria flagrante y concomitante. El derecho administrativo sancionador faculta la determinación de la responsabilidad a través de la prueba indiciaria cuando los hechos ocurren en un área bajo posesión exclusiva (autorización del uso de la faja marginal para fines de cultivo). Al no haber aportado el administrado ninguna constancia, acta de asamblea o denuncia policial previa que acredite que terceros invadieron su predio de forma irresistible, los hechos constatados en el acta con fe pública mantienen pleno vigor probatorio, desestimándose el argumento.
- iii) Respecto al argumento iii) del descargo, haciendo un análisis y revisado el sistema (SIGGED- antecedentes) al momento de otorgarse la autorización agrícola mediante la R.D. N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD 13.01.2023, se realizó previamente la Verificación Técnica de Campo N° 108-2022 (02.12.2022), donde se constató que el área estaba compuesta únicamente por 0.80 ha de platanal y vegetación secundaria/purma de protección. En dicha línea base inicial no existía ninguna alteración por minería ni montículos de grava ni balsas. Consecuentemente, al haberse verificado el impacto minero de 1.0 ha el 03.12.2024, queda técnicamente demostrado que la remoción de tierras e instalación de la infraestructura ilegal ocurrieron necesariamente dentro del periodo de vigencia de la autorización temporal otorgada al administrado. La "antigüedad" descrita en el acta de 2024 se refiere al estado de consolidación de los montículos respecto a días o semanas previas a la inspección, mas no a una preexistencia al título del 2023. Por ende, la imputación temporal se encuentra plenamente determinada dentro de los plazos de ley, no existiendo afectación al cómputo de la prescripción.
- iv) Respecto al argumento iv) del descargo, cabe aclarar que la administración cumplió rigurosamente con su deber de actuación probatoria de oficio recabando: a) El acta N° 108-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 02.12.2022 de inspección original de otorgamiento de la autorización b) El plano georreferenciado con los vértices del polígono autorizado, c) El acta N°111-2024-ANA-AAA-MDD-ALA-TMD/RLH de fecha 03.12.2024 y d) La superposición cartográfica del polígono intervenido plasmada en la imagen N° 01 del Informe Final de Instrucción, la cual



demuestra matemáticamente que la balsa traca (punto P4) y el área minera (punto P5) se ubican de manera exacta dentro del polígono autorizado de 1.84 ha. Cumplida la carga de la prueba por la autoridad, el administrado no aportó ningún medio probatorio que enerve la presencia de dichos elementos fiscales en su área de custodia, limitándose a argumentaciones negativas genéricas.

- v) Respecto al argumento v) del descargo, esta Autoridad desestima la existencia de indefensión, debiendo aclarar que, si bien la Administración omitió dictar un acto expreso individualizado para estimar la solicitud de prórroga de 5 días hábiles presentada el 05 de enero de 2026, se constata materialmente que el órgano instructor no precluyó el trámite de forma restrictiva. Por el contrario, procedió a incorporar, analizar y responder de forma pormenorizada cada uno de los argumentos presentados en el primer descargo del 15.01.2026. Conforme al Principio de Informalismo y la figura de la convalidación del acto, la atención material y sustantiva de los argumentos de la defensa antes de resolver subsana cualquier defecto de tramitación formal, no habiéndose causado indefensión alguna.
- vi) Respecto al argumento vi) del descargo, cuando el administrado argumenta una duplicidad punitiva al imputarse concurrentemente los literales **o.** y **s.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Esta Autoridad aclara que no existe transgresión al Principio de Tipicidad consagrado en el artículo 230 inc. 4 de la Ley 27444. En esa línea, estamos ante un **curso de infracciones** derivado de dos conductas típicas, autónomas y diferenciables:
- a) El literal **o.** sanciona la acción material de **dañar o alterar un bien asociado al agua** (en este caso, la destrucción física de 1.0 ha de la faja marginal con montículos de grava).
- b) El literal **s.** sanciona la **contravención de las condiciones del título habilitante** (el administrado varió de forma unilateral el fin agrícola estrictamente autorizado por la R.D. N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD para destinar e instalar infraestructura de beneficio minero y campamentos no permitidos en zona intangible).

Al haberse vulnerado dos bienes jurídicos tutelados distintos mediante acciones concurrentes en el mismo espacio, la imputación dual se encuentra arreglada conforme a derecho.

- vii) Respecto al argumento vii) del descargo, cabe aclarar que, la determinación de la gravedad de la infracción como Grave responde al daño físico real e inconmensurable inferido a 1.0 ha de faja marginal del Río Madre de Dios, considerada por la legislación ambiental y de recursos hídricos como zona de protección e intangible. Al ser la valla mínima legal para infracciones graves conforme al artículo 279.2 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la imposición de 2,01 UIT resulta proporcional, equitativa y debidamente motivada en los factores de costo evitado y el área afectada, desestimándose la tacha de arbitrariedad.
- viii) Respecto al argumento viii) del descargo, cabe señalar que, conforme al numeral 5 artículo 228-G.1 de la ley N° 27444, las entidades están facultadas a dictar más medidas correctivas para restituir la situación al estado anterior a la comisión de la infracción; en el presente caso, la medida de restauración se encuentra espacialmente delimitada de manera exacta en la Tabla N° 01 coordenadas referenciales del Área Verificada del informe de instrucción, fijando el punto de afectación P5 (Este: 349 265 m / Norte: 8 605 440 m) con una superficie afectada de 1.00 ha. En consecuencia, el estado anterior exigible está claramente definido por expediente.



ix) Respecto al argumento ix) del descargo, cabe precisar que, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27444, este error de cita legal en los actos preparatorios de instrucción constituye un vicio formal subsanable que no contamina ni invalida el fondo del procedimiento, en tanto las garantías sustantivas del debido proceso, la descripción de los hechos infractores y las tipicidades aplicables se mantienen inalteradas. Por consiguiente, esta autoridad administrativa procede a realizar la enmienda y reconducción jurídica integral en este acto, sustentando y motivando de forma definitiva la presente Resolución Sancionadora bajo los artículos correspondientes del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo (LPAG) aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, procediéndose a desestimar la solicitud de nulidad total del procedimiento.

5.2 La constatación in situ realizado en el presente procedimiento es una infracción tipificada en el literal o y literal s. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 5 y numeral 13. del art. 120 de la referida Ley.

5.3 Del análisis del expediente se acredita que la administrada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) Acta de verificación de campo N° 108-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TDM/RLH, de fecha 02.12.2022.
- ii) Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 13.01.2023.
- iii) Acta de Verificación Técnica De Campo N° 0111-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 03.12.2024.
- iv) El Informe Técnico N° 0057-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/JFR de fecha 23.05.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
- v) El escrito de descargo presentado en fecha 15.01.2026 por el administrado contra el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- vi) El Informe Técnico N° 0052-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 15.05.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del administrado.
- vii) El escrito de descargo presentado en fecha 05.08.2026 por el imputado, contra el Informe Final de Instrucción (Informe Técnico N° 0052-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS).

5.4 Del mismo modo, se ha efectuado por última vez una revisión de las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para el uso de los bienes asociados al agua, advirtiéndose a la fecha, que el administrado no cuenta con autorización de uso diferente al cultivo de la faja marginal para el que fue otorgado primigeniamente.

5.5 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como grave, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible al administrado Luis Alberto Raymundo Navarro, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **2,01 UIT**. Asimismo, disponer que se realice acciones orientadas a restaurar la faja marginal izquierda del área afectada, ubicada en el sector Boca Colorado del distrito de Madre de Dios de la provincia de Manu



y departamento de Madre de Dios, al estado anterior a la infracción en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, debiendo de asumir los costos que demande su reposición como **medida complementaria**.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR al administrado **LUIS ALBERTO RAYMUNDO NAVARRO** identificado con DNI N° 04822442, con una **MULTA** equivalente a **dos coma cero uno (2,01) UIT**, por la infracción calificada como **GRAVE** en materia de agua, por dañar la faja marginal izquierda del río Madre de Dios y por contravenir la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en la autorización de Uso Temporal de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios, ubicada en el sector Boca Colorado del distrito de Madre de Dios de la provincia de Manu y departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS		
							Pago de Multa	Medida Complementaria	
INFRACCIÓN	04822442	Luis Alberto Raymundo Navarro	FUENTE NATURAL DE AGUA	GRAVE	MULTA	2.01	15 días hábiles	30 días hábiles	
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			UNIDAD HIDROGRÁFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR		
	Se constata el daño de la faja marginal izquierda del río Madre de Dios y por contravenir la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.			Intercuenca Alto Madre de Dios 46649	Superficial	Rio	Madre de Dios		
	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL POLIGONO DE INFRACCIÓN								
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	5. dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados.			WGS84		19 Sur	349 265	8 605 440	
	13. contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento.			UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA		DISTRITO	
				Madre de Dios		Manu		Madre de Dios	

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, que el administrado restaure la faja marginal izquierda del río Madre de Dios al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición en un plazo de treinta (30) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 2 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 800AE7FA

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Luis Alberto Raymundo Navarro en su domicilio; poner de conocimiento, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/EAHV/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 800AE7FA